

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5157/2549

พนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
นางสงกรานต์ การกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ข้อตกลงตามเอกสารแนบท้ายฎีกาของจำเลย มีข้อความแต่เพียงว่าจำเลยยอมชดใช้หนี้ให้ผู้เสียหาย หากจำเลยไม่สามารถนำเงินมาคืนผู้เสียหายภายในกำหนด 3 เดือน ยินยอมให้ผู้เสียหายดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีผลเป็นเพียงจำเลยได้ตกลงกำหนดนัดวันเวลาที่จะชำระเงินคืนแก่ผู้เสียหาย หาได้มีข้อความใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการยอมความกันโดยผู้เสียหายไม่ตั้งใจดำเนินคดีแก่จำเลยโดยสิ้นเชิง จึงไม่ใช่เป็นการยอมความที่ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 341 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ผู้เสียหายสูญเสียไปจำนวน 136,987 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 4 กระทำ ให้เรียงกระทำลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

91 จำคุกกระทงละ 4 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 16 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 8 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 131,587 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาในประการแรกว่า สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้องระงับไปเพราะการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงตามเอกสารแนบท้ายฎีกาหมายเลข 1 ของจำเลย มีข้อความแต่ เพียงว่า จำเลยยอมชดใช้หนี้ให้ผู้เสียหาย หากจำเลยไม่สามารถนำเงินมาคืนผู้เสีย หาย ภายในกำหนด 3 เดือน จำเลยยินยอมให้ผู้เสียหายดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมี ผลเป็นเพียงจำเลยได้ตกลงกำหนดนัดวันเวลาที่จะชำระคืนแก่ผู้เสียหาย หาได้มีข้อ ความใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการยอมความกันโดยผู้เสียหายไม่ตั้งใจดำเนินคดีแก่ จำเลยโดยสิ้นเชิง จึงมิใช่เป็นการยอมความที่ทำให้สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้องระงับไปดัง ที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(องอาจ โรจนสุพจน์-เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์-สฤติย์ อรรถบิลกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ